

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 775/2530

อัยการตะกั่วป่า

โจทก์

นายพรศักดิ์ เสนีตันติกุล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176

ในกรณีจำเลยให้การรับสารภาพ และศาลจะต้องฟังพยานโจทก์ จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงดังฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 นั้น ต้องพิจารณาอัตราโทษเฉพาะข้อหาในกระทำความผิดที่จำเลยรับสารภาพ นั้นเท่านั้นว่ามีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือสถานที่ หนักกว่านั้นหรือไม่ จะนำเอาอัตราโทษจำคุกที่โจทก์ขอให้ลงโทษ แก่จำเลยทุกกระทงหรือทุกข้อหามารวมกันไม่ได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, 30, 31, 32, 44 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 257 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 ลงโทษฐานมีภาชนะสำหรับทำสุรา จำคุก 6 เดือน ฐานมีสุราปลอม ไว้ในความครอบครอง ปรับ 800 บาท ฐานทำสุราออกจำหน่าย และนำแสดงในทางการค้าโดยที่จำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นสุราปลอม ปรับ 3,000 บาท ฐานมีแสดมปีไว้ในความครอบครองเพื่อการค้า โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นแสดมปีปลอม จำคุก 6 เดือน ฐานใช้แสดมปีสุราปลอม จำคุก 6 เดือน กับให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืน ไว้ในความครอบครอง จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ

3,800 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 3 เดือน ปรับ 1,900 บาท จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ แก่คดี จึงไม่รับฎีกา จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย หลายกระทงทุกกระทง ความผิดที่โจทก์ขอให้ลงโทษนั้นกฎหมาย ไม่ได้กำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุก ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือสถานที่หนักกว่านั้น จำเลยให้การรับสารภาพ ทุกกระทงความ ผิด ศาลชั้นต้นพิพากษาโดยไม่สืบพยาน จำเลยฎีกาเป็นข้อกฎหมายว่า อัตราโทษที่ โจทก์ขอให้ลงโทษในความผิดทุกกระทงที่ฟ้อง เมื่อรวมอัตราโทษของแต่ละกระทง เข้าด้วยกันแล้ว ก็มีอัตราโทษรวมกันไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป แม้จำเลยจะรับ สารภาพ ศาลจะต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิด จริง ดังฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ที่ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์มิได้สั่งให้สืบพยานโจทก์เพื่อจะได้ ฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า จำเลยกระทำความผิดจริงไม่ชอบนั้น บทบัญญัติที่จำเลยอ้างบัญญัติว่า "ในชั้น พิจารณาถ้าจำเลย ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลัก ฐาน ต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้น กฎหมาย กำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้ จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนัก กว่านั้นเท่านั้น ศาล ต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า จำเลยกระทำความผิดจริง" เห็นว่าบทบัญญัติ ดังกล่าวได้บัญญัติ ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว บังคับศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะ พอใจ ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงเฉพาะข้อหาในกระทงความผิด ที่จำเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้ จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนัก กว่านั้นเท่านั้น มิได้บัญญัติให้ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนเป็นที่พอใจว่าจำเลยกระทำ ความผิดจริง ในกรณีนำเอาอัตราโทษจำคุกที่ขอให้ลงแก่จำเลยทุกกระทงหรือทุก ข้อหามารวมกันแล้วมีอัตราโทษไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปดังจำเลยฎีกา เห็นว่าฎีกา

ข้อกฎหมายของ จำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>